

Modalités de collaboration

Note synthétique préparatoire au call de cadrage

Brantham Partners — Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Note synthétique préparatoire au call de cadrage

Brantham Partners — Conseil en M&A distressed

***Note interne** : cette synthèse est destinée à être discutée lors du call de cadrage. La lettre de mission complète (intégrant NDA mutuel, calendrier de paiement, équipe, exclusivité) sera adressée formellement après alignement verbal sur les conditions économiques. Voir le template complet `vault/brantham/templates/lettre-de-mission.md`.*

1. Notre logique de rémunération

Notre intervention combine deux composantes complémentaires : un **forfait de cadrage et d'exécution**, calibré sur la charge de travail effective des deux phases du process, et un **honoraire de succès** indexé sur l'aboutissement de la reprise. Cette structure assure l'alignement de nos intérêts avec ceux du repreneur, tout en garantissant la qualité du travail effectué même dans l'hypothèse, statistiquement minoritaire, d'un arbitrage défavorable.

Nous ne pratiquons pas de facturation horaire opaque. Nos forfaits sont fermes et définitifs, et incluent l'ensemble des frais de déplacement en Île-de-France ainsi que les outils techniques mobilisés (data room sécurisée, outils d'analyse financière, accès BODACC et bases AJ).

2. Structure des honoraires

L'opération se déroule en deux phases distinctes, ce qui permet au repreneur de réévaluer son engagement à l'issue de la phase d'analyse :

Phase 1 : analyse du dossier et préparation de l'offre initiale

Périmètre : prise de contact AJ, analyse exhaustive de la data room, entretien dirigeant, rédaction du projet industriel, calcul du prix d'offre, rédaction de l'offre conforme à l'article L.642-2 du Code de commerce, dépôt formel auprès de l'AJ.

Charge de travail estimée : 18 à 22 jours-homme.

Forfait Phase 1 : *[montant à valider avec Paul avant envoi, fourchette indicative 20 000 à 25 000 € HT compte tenu d'un CA cible 9 M€]*

Phase 2 : audience d'arbitrage et offre finale

Périmètre : accès aux offres concurrentes via le greffe ou la synthèse AJ, construction du tableau comparatif, levée des conditions suspensives, finalisation du périmètre social et contractuel, rédaction de l'offre améliorée, préparation et soutenance à l'audience du tribunal.

Charge de travail estimée : 12 à 15 jours-homme.

Forfait Phase 2 : *[montant à valider, fourchette indicative 15 000 à 20 000 € HT]*

L'engagement initial du repreneur porte uniquement sur la Phase 1. Le passage en Phase 2 est décidé conjointement à l'issue de la Phase 1.

Honoraire de succès

En cas de jugement favorable du tribunal attribuant la reprise à Efallia, un honoraire de succès complémentaire est dû :

Honoraire de succès : *[à valider, deux options à arbitrer avec Paul : (a) pourcentage du prix d'offre validé par le tribunal, par exemple 3 % avec plancher 25 k€ HT, ou (b) forfait fixe de l'ordre de 30 à 50 k€ HT]*

L'honoraire de succès est exigible dans les 30 jours suivant le jugement d'adjudication.

Frais

Les forfaits ci-dessus incluent l'ensemble des frais de déplacement en Île-de-France. Les frais de déplacement hors Île-de-France (notamment vers Lille pour les audiences) seront refacturés au réel, sur la base des justificatifs et sous réserve d'accord préalable du repreneur.

Honoraires et frais sont assujettis à la TVA au taux en vigueur.

3. Modalités de paiement

Échéance	Montant
Acompte à la signature de la lettre de mission	30 % du forfait Phase 1
Solde Phase 1	À la remise de l'offre déposée auprès de l'AJ
Forfait Phase 2	À l'issue de l'audience d'arbitrage
Honoraire de succès	Dans les 30 jours suivant le jugement

Nos factures sont payables à 15 jours date de facture, les délais courts inhérents à la procédure collective ne permettant pas les conditions habituelles « 30 jours fin de mois ».

4. Équipe d'intervention

L'intervention sera conduite directement par les deux associés fondateurs de Brantham Partners, qui assumeront personnellement la responsabilité de la mission :

- **Paul Roulleau**, associé fondateur, en charge du pilotage analytique du dossier, de la structuration financière et de la rédaction des livrables
- **Soren [Nom à compléter]**, associé fondateur, en charge des relations avec l'administrateur judiciaire, de la négociation et de la soutenance à l'audience

Nous pourrions faire appel, en tant que de besoin et avec votre accord, à des spécialistes externes dans les domaines du financement d'acquisition, du droit des procédures collectives et de la restructuration opérationnelle.

5. Exclusivité et engagements réciproques

Engagement Brantham : exclusivité totale sur le dossier Open Bee France pendant toute la durée de la mission. Nous ne travaillerons avec aucun autre repreneur potentiel sur ce dossier à compter de la signature de la lettre de mission.

Engagement Efallia : exclusivité de représentation par Brantham Partners sur ce dossier. La présence éventuelle d'autres intervenants côté repreneur (avocat en restructuring, expert-comptable, conseil en stratégie) reste évidemment possible et bienvenue ; elle sera coordonnée avec Brantham Partners pour assurer la cohérence et l'efficacité opérationnelle.

6. Limites de notre intervention

Notre intervention est une mission d'assistance et d'accompagnement, dans une logique d'obligation de moyens et non de résultat. Elle ne constitue notamment pas :

- Une mission d'expertise-comptable ou de commissariat aux comptes
- Une consultation juridique au sens du périmètre des avocats
- Une prestation de financement ou d'engagement bancaire

Nous rédigerons les offres soumises à validation, y compris dans leurs paragraphes juridiques usuels. Nous recommandons systématiquement la revue de ces éléments par les conseils juridiques habituels du repreneur, et pouvons présenter, le cas échéant, des avocats spécialisés en procédures collectives avec lesquels nous collaborons régulièrement.

7. Synthèse économique

Composante	Montant indicatif	Conditions
Forfait Phase 1	<i>[à valider]</i>	Acompte 30 % à signature, solde au dépôt d'offre
Forfait Phase 2	<i>[à valider]</i>	À l'issue de l'audience
Honoraire de succès	<i>[à valider]</i>	Dans les 30 jours du jugement favorable
Frais hors IDF	Au réel	Sous accord préalable
TVA	20 %	En sus

8. Prochaines étapes

Cette note constitue le support de discussion du call de cadrage stratégique. À l'issue de cet échange et après alignement sur les conditions économiques, une lettre de mission formelle vous sera adressée pour signature, intégrant l'ensemble des éléments

ci-dessus, le NDA mutuel, le calendrier précis d'intervention, ainsi que les CV détaillés de l'équipe.

Document confidentiel à destination exclusive d'Efalia. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891.